

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의 (신분 · 기관) 요 구

제 목 2022년 재난대응 안전훈련 용역 계약 업무 처리 소홀

관 계 부 서 ■■■■■처 △△△△부, ☞☞발전본부 ▲▲▲▲부

조 치 부 서 ■■■■■처 △△△△부, ☞☞발전본부 ▲▲▲▲부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

재난대응 안전훈련은 재난관리책임기관이 매년 1회 관계기관과 합동으로 소관분야 재난의 대응·수습체계를 점검하여 재난대응 역량을 높이기 위해 실시하는 훈련으로서 주관부처는 행정안전부이고 산업통상자원부가 우리회사를 포함한 산하기관을 대상으로 훈련평가를 시행하고 있다.

2022년도 행정안전부가 정한 당초 훈련기간은 2022. 9. 26. ~ 9. 30.이었으나 2022.7.15.에 훈련기간이 2022. 11. 14. ~ 11. 25.으로 변경 통보되었다.

이에 따라 우리회사 ■■■■■처 △△△△부는 2022. 7. 21.에 “2022년 재난대응 안전한국훈련 추진계획 변경 제출” 문서⁴⁾를 산업통상자원부에 제출하면서 훈련 평가를 받는 사업소를 ☞☞발전본부로 정하였다.

이에 따라 ☞☞발전본부 ▲▲▲▲부(이하 “▲▲▲▲부”라 한다)는 [표 4]와 같이 훈련 시행 계획을 수립하고 훈련 지원 용역 계약을 추진하였다.

4) 문서번호 안전(재)-53621 (2022.07.21)

[표 4] ♣♣발전본부에서 작성한 재난대응 안전훈련 관련 주요 문서 현황

[단위: 천 원, VAT 제외]

연번	문서 번호 (문서 등록일)	문서제목	주요 내용
1	서(안)-81026 (2022. 10. 18.)	2022년 재난대응 안전한국훈련 기본계획	•현장 훈련실시일: 2022. 11. 15.
2	서(안)-89229 (2022. 11. 10.)	2022년도 재난대응 안전한국훈련 시행계획(안)	•용역 소요예산 책정금액: 168,000
3	서(안)-94861 (2022. 11. 25)	재난대응 안전한국훈련 용역 설계	•용역계약 추정가격: 193,500
4	서(경)-101069 (2022. 12. 13)	2022년 재난대응 안전한국훈련 용역 계약 체결	•공급가액: 188,181천 원 •계약보증금 면제: 계약기간 종료
5	서(안)-102658 (2022. 12. 19)	2022년도 재난대응 안전한국훈련 용역 준공검사 보고	•준공검사일: 2022. 12. 13.

※ 자료: 전자결재 시스템(MIKEP)에서 발체

2. 부적정한 근거로 계약체결 전 선착공 시행

가. 관계법령 및 판단기준

「공사관리규정」 제5절 긴급공사 제64조(적용범위)에 따르면 이 절은 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증대하거나 긴급행사계획으로 인하여 선착공·후정리가 불가피하다고 당해 사업소장이 인정하는 경우의 공사(이하 "긴급공사"라 한다)에 적용한다고 되어 있고, 제65조(선착공지시)에 따르면 긴급공사가 발생하면 당해 사업소장은 즉시 공사개요와 예상 총공사를 계산하고 공사 실적이 있는 현 지 공사업자를 선정함과 동시에 공사 감독원을 임명하여 우선 공사에 착수하게 한 후 지체없이 그 사실을 ㉠ ㉠에 보고하여야 하고 이 경우 선착공의 범위는 최소한으로 하여야 하며 회사의 손실이 증대 되는 사항에 대하여는 손실 증대를 방지하는 작업에 국한 시켜야 한다고 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲부가 2022. 11. 14. 작성한 ““안전한국훈련 용역 선착공 시행”⁵⁾ 문서

에는 재난대응 안전한국훈련 시행 전 훈련의 시급성을 감안하고 훈련의 완성을 높이기 위하여 선착공을 시행하고자 한다고 되어 있다. 그러나 선착공의 근거가 되는 법령 또는 규정은 제시하지 않았다.

긴급공사에 대한 선착공 시행의 근거 규정은 「공사관리규정」 제64조 내지 제65조인데 이 조항에 따르면 긴급공사란 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증대하거나 긴급행사계획으로 인해 선착공이 불가피한 공사이며, 선착공의 범위는 회사의 손실이 증대되는 사항에 대해 손실이 커지는 것을 막는 최소한의 작업에 한하여야 한다고 되어 있다.

그런데 ■■■■처 △△△△부가 2022. 7. 21.에 산업통상자원부로 제출한 “2022년 재난대응 안전한국훈련 추진계획 변경 제출” 문서에 따르면 ☞발전본부에서 2022. 11. 15. 현장 훈련이 실시된다고 정해졌는데 2022. 11. 14.에 갑자기 긴급행사계획 등의 이유로 선착공이 불가피하다고 주장하는 것은 납득할 수 없다.

또한 선착공을 실시하겠다고 하면서 용역실시 범위를 최소한으로 한정하지 아니하고 안전한국훈련 컨설팅, 인력 및 장비 지원, 장비 렌탈 및 현수막 제작 등으로 하여 행사 시행의 전 범위로 정하였다.

3. 부적정한 근거로 수의계약 체결

가. 관련근거 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조(계약의 방법)에 따르면 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있는데, 예외적으로 계약의 목적, 성질, 규모 등

5) 문서번호 서(안)-90545 (2022.11.14)

을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제1호에 따르면 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 가목 내지 라목에 해당할 때에는 수의계약을 할 수 있다고 되어 있고 가목 내지 라목에는 천재지변, 수해 등 비상재해, 국가안전보장, 군용규격물자 제조·구매 등의 경우가 열거되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲부는 2022. 11. 15. 선정 한 용역업체로 하여금 재난대응 안전한국훈련 지원 용역을 수행하도록 하고 이로부터 열흘 뒤인 2022. 11. 25. “재난대응 안전한국훈련 용역 설계” 문서⁶⁾를 품의하면서 수의계약 사유서를 첨부하였다.

사유서에서 수의계약 근거로 「국가 계약법 시행령」 제26조 제1항 제1호를 제시하였는데 “경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우”까지만 인용하였다. 그러나 해당 조항에는 천재지변, 수해 등 비상재해, 국가안전보장 등의 경우에 한할 때만 수의계약에 의할 수 있다고 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲부는 부적정한 근거로 재난대응 안전한국훈련 용역을 수의계약으로 설계·추진하여 계약 추진의 투명성과 공정성을 저해하였다.

4. 자체사업심의위원회 미부의

가. 관계법령 및 판단기준

「사업심의기준」 제4조(설치)에 따르면 총사업비 2억원 이상의 신규 자체사

6) 문서번호 서(안)-94861 (2022.11.25)

업 및 1억원 이상의 용역사업에 대한 타당성 검토를 위하여 ㉠ ㉠ 처(실) 및 사업소 처(실)에 자체심의위를 설치·운영한다고 되어 있고, 제7조(심의절차)에 따르면 자체심의위에 안건을 부의하고자 할 때에는 예산집행부서장은 직무권한자의 기본계획 최종결재 전(사업구체화 시점)에 사업계획서 등 심의기본 자료 등을 해당 처(실) 예산담당부서장에게 제출하여야 하며 예산담당부서장은 접수된 심의기본 자료에 대해 사전 검토사항을 검토한 후 심의여부를 결정한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲부는 2022. 11. 10.에 “2022년도 재난대응 안전한국훈련 시행계획(안)” 문서⁷⁾를 ㉠㉠발전본부장을 최종 결재권자로 하여 품의하면서 168,000천원의 소요예산을 책정하였고, ■■■■처 △△△△부로부터 2022. 12. 13.에 ‘2022년 안전한국훈련 용역’ 명목으로 188,181천 원을 예산 추산 받아 집행하였다.

▲▲▲▲부는 위와 같이 시행 계획을 수립하면서 용역 비용으로 168,000천원을 예산 책정하였으므로 「사업심의기준」 제4조에 따라 자체심의위를 설치·운영하여야 했으며 같은 기준 제7조에 따라 ㉠㉠발전본부장 최종 결재 전에 심의자료를 예산담당부서인 ■■■■처 △△△△부로 제출하는 등의 심의 절차를 준수하여야 했다.

그러나 ▲▲▲▲부는 이와 같은 내부통제 절차 이행을 누락하였다.

5. 안전교육비 예산집행 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

7) 문서번호 서(안)-89229 (2022.11.10.)

○○처 ●●●●실 문서 “2022년도 예산편성 기준(안)”⁸⁾에 따르면 교육훈련비/안전교육비는 임직원 안전역량 강화에 소요되는 교육 비용이며 교육이 포함된 행사(회의 등)의 경우에는 교육 관련 직접비만 집행하여야 하며 예산주관부서는 ■■■■처라고 되어 있다.

그리고 「예산운영기준」 제2조(용어의 정의)에 따르면 예산주관부서란 업무기능상 예산과목 및 사업별로 예산을 총괄하는 부서라고 되어 있고, 예산운영부서란 배정된 예산을 관리 및 집행하는 ○○ 처(실) 및 사업소라고 되어 있다. 또한 같은 기준 제6조(예산의 통제)에는 예산운영부서장은 용도에 부합되지 않는 예산의 집행 등을 원칙적으로 할 수 없다고 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲부가 2022. 11. 25.에 작성한 “계약의뢰(2022년 재난대응 안전한국훈련 용역)” 문서⁹⁾에 포함된 설계명세서에 따르면 용역의 추정가격 193,500천 원에 인조잔디 조성 8,000천 원, 방수포 구입과 설치작업 20,500천 원이 포함되어 있다.

이는 훈련 참관 내빈용 몽골텐트의 골조를 둘러싸고 있는 방수포를 새것으로 교체하고 바닥에 인조 잔디를 시공하기 위해 소요된 비용으로서 교육과 관련된 직접비라고 볼 수 없으므로 교육훈련비/안전교육비 예산과목의 용도에 맞지 않는 집행이다.

한편 교육훈련비/안전교육비의 예산주관부서인 ■■■■처의 △△△△부는 위와 같은 부적정한 예산의 집행에 대하여 내부통제를 적절히 수행하지 아니하고 2022. 12. 13. ☞발전본부 ▲▲▲▲부에서 ‘2022년 안전한국훈련 용역’ 명목으로 추산 요청한 188,181천 원을 추산 승인해 주었다.

8) 문서번호 기획(예)-70790 (2021.9.23.)

9) 문서번호 서(안)-95049 (2022.11.25)

관계부서 의견 및 검토 결과

■■■■처 △△△△부와 ☞☞발전본부 ▲▲▲▲부는 감사결과를 받아들였다.

☞☞발전본부 ▲▲▲▲부에서 2022년 재난대응 안전한국훈련 관련 업무를 담당했던 AAA 차장은 2022년 8월부터 훈련 지원을 위해 경험 많은 용역업체를 소개 받아 함께 훈련 시행에 대해 논의하던 중 그 용역업체가 갑자기 훈련 지원 용역에 참여하지 않겠다고 빠져 버려 훈련 시행 준비 일정에 차질이 발생하였다고 하였다.

그리고 재난대응 안전한국 훈련은 산업통상자원부로부터 훈련평가를 받는데 2022년 훈련 이전까지 우리회사는 매년 평가결과 우수등급을 받아 왔고 ☞☞발전본부에서 시행하는 훈련에서도 우수한 평가를 받기 위해서는 지원 용역 시행이 필수적이었기에 급하게 용역 계약을 추진하는 과정에서 규정된 절차 준수가 미흡하게 되었다고 하였다.

또한 훈련 지원 용역 추진 과정에서 문제점들이 있었음을 인정하나 2022년 재난대응 안전한국 훈련 평가 결과 우수등급을 획득하였으며, 회사에서 근무하면서 규정을 위반하여 징계를 받은 일이 전혀 없으며 성실히 근무해 오면서 장관상 등 4차례 대내외 포상을 받았었다는 점을 감안하여 선처해 줄 것을 호소하였다.

조치할 사항

■■■■처장은 안전기술용역비, 안전교육비 등의 예산주관부서로서 내부통제를 소홀히 하는 유사사례가 발생하지 않도록 소속 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

☞발전본부장은 재난대응 안전훈련 지원용역 계약 관련 업무 처리를 소홀히 한 직원에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
☞발전본부 ▲▲▲▲부	별급2	AAA	'21.12. ~ '23.06.	2022년 재난대응 안전훈련 지원용역 계약 업무 처리 소홀	경 고